

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 2020년 국내지사(전북, 광주전남, 제주) 종합감사

제 목 : 폐기물 수거용역 계약업무 미흡

관계부서 : △△지사

내 용

1. 업무 개요

△△지사는 지사 사무실과 ♣♣골프장 클럽하우스, ●●해수욕장, ♣♣관광단지 내 시설물에서 발생하는 연간 약 179t의 폐기물⁴⁰⁾(이하 “♣♣관광단지 내 폐기물”이라 한다)을 처리하기 위하여 폐기물처리업자와 계약을 체결하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

가. 수의계약 체결 관련

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제6조 제1항에 따르면 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고, 다만 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 참가자를 지정하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 체결할 수 있다. 위 규칙 제2조 제5항에 따라 준용되는 국가계약법 시행령 제26조 제1항에 따르면, 수의계약에 의할 수 있는 경우는 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로서 추정가격이 2억 원 이하인 공사, 같은 법에 따른 전문공사로서 추정가격이 1억 원 이하인 공사 및 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 8천만 원

40) 2019년 기준 연간 폐기물수량으로 생활폐기물 120t, 음식물류 29t, 재활용품 30t임

이하인 공사에 대한 계약이나 추정가격이 2천만 원(계약상대자가 소기업 또는 소상공인, 여성기업, 장애인기업, 사회적기업 등⁴¹⁾은 5천만 원)이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약 등으로 한정되어 있다.

그리고 같은 법 시행령 제30조에 의거 수의계약을 체결하고자 할 때에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 하며, 다른 법령에 따라 국가사업을 위탁 또는 대행할 수 있는 자와 계약하는 경우, 추정가격이 2천만 원(계약상대자가 여성기업, 장애인기업, 사회적기업 등은 5천만 원) 이하인 경우 등에 한하여 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다.

따라서 △△지사는 위 국가계약법에 따라 추정가격이 2천만 원(계약상대자가 소기업 또는 소상공인, 여성기업, 장애인기업, 사회적기업 등은 5천만 원)을 초과하고, 「건설산업기본법」에 따른 공사에 해당하지 않는 등 수의계약 대상이 아닌 경우에는 경쟁입찰 방식으로 용역계약을 체결해야 한다. 또한 추정가격이 2천만 원(계약상대자가 여성기업, 장애인기업, 사회적기업 등은 5천만 원)을 초과하고, 다른 법령에 따라 국가사업을 위탁 또는 대행할 수 있는 자 등과 체결하는 수의계약이 아니라면 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다.

나. 부가가치세 면세 관련

「폐기물관리법」 제2조 및 같은 법 시행령 제2조에 따르면 생활폐기물이란 사업장 폐기물 외의 폐기물을 말하고, 사업장폐기물이란 「대기환경보전법」, 「물환경보전법」 또는 「소음·진동관리법」에 따라 배출시설을 설치·운영하는 사업장이나 지정폐기물

41) 「중소기업기본법」 제2조 제2항에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인, 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 여성기업, 「장애인기업활동촉진법」 제2조 제2호에 따른 장애인기업, 「사회적기업 육성법」 제2조 제1호에 따른 사회적기업을 말함

을 배출하는 사업장, 폐기물을 1일 평균 300kg 이상 배출하는 사업장 등에서 발생하는 폐기물을 말한다.

그리고 「부가가치세법」 제26조 제1항 제5호 및 같은 법 시행령 제35조 제12호에 의하면, 「폐기물관리법」 제25조에 따라 생활폐기물 또는 의료폐기물의 폐기물처리업의 허가를 받은 사업자가 공급하는 생활폐기물 또는 의료폐기물의 수집·운반 및 처리용역은 부가가치세를 면제하는 용역이다. 「폐기물관리법」 제25조에 의하면 생활폐기물과 사업장폐기물을 구분하여 허가하고 있다.

이와 관련 국세청의 해석기준에 의하면, 생활폐기물의 폐기물처리업 허가를 받은 사업자가 사업장에서 발생하는 폐기물로서 생활폐기물 성상이 유사한 생활폐기물의 기준 및 방법으로 수집·운반할 수 있는 폐기물을 시·군·구의 조례가 정하는 바에 따라 처리하는 경우 당해 용역에 대하여 2001년 1월 9일 이후 공급하는 분부터 부가가치세가 면제되는 것(부가46015-1235, 2001. 9. 12.)이며, 생활폐기물처리업의 허가를 받은 사업자가 제공하는 생활폐기물 처리용역은 부가가치세가 면제되나 사업장폐기물 처리 용역은 과세되는 것(부가46015-11623, 2003. 10. 16.)이라고 되어있다.

위의 법령과 국세청 해석기준을 바탕으로 한 조세심판원의 심판청구 기각사례⁴²⁾에 따르면, 「부가가치세법」은 부가가치세가 면제되는 용역을 관련 법령에 제한적으로 열거(생활폐기물 또는 의료폐기물)하고 있고, 「폐기물관리법」 제2조에 의해 사업장폐기물은 1일 평균 300kg 이상 배출하는 사업장에서 발생하는 폐기물로 사업장폐기물 외의 폐기물이 생활폐기물로 인정되며, 「폐기물관리법」 제25조에 의해 생활폐기물

42) 문서번호: 조심-2018-부-2507(2019.2.18.)

과 사업장폐기물을 구분하여 허가하고 있으므로 폐기물을 1일 평균 300kg 이상 배출하는 사업장의 폐기물은 부가가치세가 면제되는 생활폐기물로 인정하기 어렵다고 결정하였다.

따라서 재활용품 30t을 제외하고 △△지사가 배출하는 연간 약 149t(생활폐기물 120t, 음식물류 29t)의 ♡♡관광단지 내 폐기물은 「폐기물관리법」에 따라 1일 평균 300kg(연간 환산 시 109.5t) 이상 배출하는 사업장에서 배출하는 사업장폐기물이며, 이 폐기물을 처리하기 위한 용역은 「부가가치세법」에 따라 부가가치세가 면제되는 생활폐기물의 수집·운반 및 처리용역이 아니다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△지사는 감사대상기간(2017년 10월~2019년 12월) 중 아래의 [표]와 같이 ♡♡관광단지 내 폐기물 수거용역 계약을 체결하였는데, 감사결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

[표] ♡♡관광단지 내 폐기물 수거용역 수의계약 체결내역(2017년 10월~2019년 12월)

계약일자	계약기간	계약금액 (추정가격) ^{주)}	과업내용	계약상대자	견적서 수령
'17.12.27.	'18.1.1.~12.31.	21,162,800원	♡♡관광단지 내 생활폐기물 및 음식물쓰레기 수거	◆◆ (면세사업자)	1인 견적서
'18.12.28.	'19.1.1.~12.31.	21,162,800원			1인 견적서
'19.12.19.	'20.1.1.~12.31.	21,162,800원			2인 견적서

주: 추정가격과 계약금액이 동일한 면세 적용 용역으로 계약 추진

가. 수의계약 체결 관련

△△지사는 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로서 추정가격이 2억 원 이하인 공사, 같은 법에 따른 전문공사로서 추정가격이 1억 원 이하인 공사 및 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 8천만 원 이하인 공사에 대한 계약의

경우를 근거로 하여 ♡♡관광단지 내 폐기물 수거용역 계약을 수의로 체결하였다. 그러나 위 계약의 경우 「건설산업기본법」이나 그 밖의 공사관련 법령에 의한 공사가 아닌 용역에 해당하며, 추정가격이 2천만 원을 초과하고 국가계약법 시행령 제26조 제1항에 따른 수의계약에 의할 수 있는 경우에도 해당하지 아니한다.

△△지사는 계약상대자의 시행능력이 탁월하다⁴³⁾는 사유로 2004년부터 위 용역 계약을 ◆◆과 수의로 체결해오고 있는데, 2004~2012년도 계약은 추정가격이 2천만 원 이하이고, 2013~2020년도 계약은 2천만 원을 초과하였다. 수의계약이 가능한 용역의 금액기준은 2016. 1. 1. 국가계약법 시행령이 개정·시행됨에 따라 기존 추정가격 5천만 원 이하에서 2천만 원 이하로 변경되었으므로 2015년 용역까지는 수의계약이 가능한 것으로 볼 수 있으나 2016년 이후에는 수의계약에 의할 수 있는 경우에 해당하지 않으므로 경쟁입찰 방식으로 용역을 추진해야 했다.

그러나 △△지사는 위 용역을 ◆◆과 매년 수의로 계약을 체결하여 경쟁입찰을 통해 용역을 조달했을 때와 비교하여 다수 업체에게 공정한 사업 참여 기회를 제공하지 못하는 결과를 초래하였다.

한편 △△지사는 2018년도 계약(2017. 12. 27. 체결)과 2019년도 계약(2018. 12. 28. 체결)의 경우 계약상대자의 1인 견적서에 의해 수의계약을 체결하였는데, 위 계약은 추정가격이 2천만 원(계약상대자가 여성기업, 장애인기업, 사회적기업 등은 5천만 원)을 초과하고, 다른 법령에 따라 국가사업을 위탁 또는 대행할 수 있는 자와 계약을 하는 경우 등이 아니므로 국가계약법 시행령 제30조에 의거 2인

43) △△지사가 작성한 수의계약에 부하는 사유에 의하면, “2004년부터 ♡♡관광단지내 폐기물 수거용역을 시행해왔으며, 그 동안 축적된 각종 경험 및 실적 등을 볼 때 우리 공사가 요구하는 수준의 ♡♡관광단지 생활 및 음식물류 폐기물 수거용역을 시행할 수 있는 능력이 탁월하다 판단하여 수의계약코자 함”이라 되어 있음

이상으로부터 견적서를 받아 수의계약을 체결하여야 했다.

또한 2019. 12. 19. 체결한 2020년도 계약의 내부품의⁴⁴⁾에 첨부된 타사 견적서는 ‘■’라는 업체로부터 수령한 것이었는데, QQ시 생활환경과의 『QQ시 폐기물 처리업(수집운반업) 현황』 자료⁴⁵⁾에 의하면 이 업체는 사업장폐기물이 아닌 생활 폐기물의 수집운반을 취급하는 업체이므로 이 건 용역계약의 수행에 적합하지 않은 것으로 판단된다.

나. 부가가치세 면세 관련

「폐기물관리법」과 「부가가치세법」에 따라 ♡♡관광단지 내 폐기물 수거용역은 부가가치세가 면제되는 생활폐기물이 아니라 사업장폐기물 처리용역이다. 이와 관련 국세청 해석기준(부가46015-11623, 2003.10.16.)에 의하면, 생활폐기물처리업의 허가를 받은 사업자가 제공하는 생활폐기물 처리용역은 부가가치세가 면제되나 사업장폐기물 처리 용역은 과세 대상이므로 ◆◆이 생활폐기물처리업을 허가받은 면세사업자라 하더라도 ♡♡관광단지 내 폐기물 수거용역은 사업장폐기물 처리 용역이므로 과세 대상이다.

그러나 △△지사는 위의 [표]와 같이 ♡♡관광단지 내 폐기물 수거용역을 ◆◆과 면세로 추진하여 용역금액에 부가가치세가 과세되지 않았으며, 이에 따라 적정한 세금도 납부되지 아니하였다.

44) △△지사-2771(2019.12.19.)호

45) QQ시 생활환경과 홈페이지 자료실 게재(2019.5.7.)

관계부서 의견 및 검토결과

△△지사는 전반적인 사실관계나 법령 적용 등에 이견이 없으며, 해당 용역이 면세에 해당하지 않는다는 사실에 대해서는 관련 법령을 인지하지 못하였고 관련 사실을 ◆◆에 통보하여 향후 적절한 세금이 납부되도록 관련 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 관련 법령에 의거해 적절한 방법으로 ♡♡관광단지 내 폐기물 수거용역의 계약을 추진토록 하시고, 적절한 세무조치가 이루어질 수 있도록 이 건 감사결과를 계약상대자에게 통보하시기 바랍니다.(통보)